PODERES ADMINISTRATIVOS

INTRODUÇÃO

Neste material será analisado o tema de Poderes Administrativos. O tema de poderes não é difícil; com as aulas é possível resolver todas as questões que serão enfrentadas.

A forma como costumam ser cobradas envolve, por exemplo, a apresentação de uma situação: determinado indivíduo exerceu certa atividade e teve de aplicar multa a um motorista que conduzia em velocidade excessiva, identificando-se o poder como poder de polícia. Um servidor sofreu punição por ter praticado infração; o poder é o disciplinar. O presidente da República teve de editar decreto para regulamentar lei que dependia de complementação; o poder é o regulamentar ou normativo.

Trata-se, portanto, de identificar o poder a partir da situação narrada ou, então, de reconhecer conceitos. Por exemplo: é o poder do Estado que tem por objetivo restringir, condicionar ou limitar direitos de particulares em benefício da coletividade; trata-se do poder de polícia. Assim, é importante atenção aos conceitos, que podem ser cobrados para identificar qual é o poder correspondente.

Também podem ser exigidas características: pergunta-se, por exemplo, se o poder de polícia tem atos que são discricionários ou vinculados, autoexecutórios ou sem coercibilidade. Há pontos específicos de cada poder que são frequentemente cobrados. O que mais aparece nas provas é o poder de polícia, de forma destacada, inclusive questões sobre suas características, sobre delegação a particulares ou não, além do poder disciplinar, que também é bastante cobrado. Embora todos possam aparecer, esses dois são os mais recorrentes.

A lógica para concursos públicos é a do treino constante: qualquer habilidade desenvolvida é resultado de repetição contínua. Assim, é importante repetição, questões, prática constante, até atingir o nível de acerto consistente e alcançar a aprovação.

CONCEITO

Inicialmente, esclarece-se que os poderes administrativos não se confundem com os poderes do Estado. Os poderes do Estado são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, previstos constitucionalmente. Já os poderes administrativos são conferidos aos administradores públicos para permitir a execução de suas funções, voltadas à satisfação do interesse da coletividade.

A doutrina afirma que os poderes são instrumentos colocados à disposição dos agentes públicos para atender ao interesse público. Têm caráter instrumental. Trata-se, portanto, de instrumentos necessários para que o gestor alcance essa finalidade. Já que o gestor terá que atingir o interesse público, ele precisa de ferramentas. Há a metáfora: é necessário

construir uma casa, então são necessários equipamentos; é necessário atingir o interesse da coletividade, então devem ser fornecidas ferramentas, instrumentos.

Quando um subordinado praticar infração, é preciso puni-lo; trata-se do poder disciplinar. Quando houver necessidade de manter a ordem pública, restringindo o direito de alguém para beneficiar a coletividade, utiliza-se o poder de polícia. Quando for preciso organizar internamente os órgãos e a administração, aplica-se o poder hierárquico. Quando houver necessidade de liberdade em alguns momentos para escolher, utiliza-se o poder discricionário. Em determinadas situações, o legislador atribui a função de complementar lei por meio de portaria, o que configura o poder normativo. Assim, são necessários poderes, instrumentos, para atingir o interesse da coletividade, que é a função e missão do gestor.

5m

A doutrina afirma que, na verdade, esses poderes administrativos constituem um poder-dever, ou dever-poder. Não representam uma faculdade de exercer ou não; não há liberdade para decidir se o poder será utilizado. Configurada a situação, o agente deve exercer o poder. Há o dever de utilizar os poderes que estão à disposição.

É feita analogia com a narrativa de super-herói. A mensagem recebida é a de que, possuindo poderes, não se pode renunciá-los; deve-se exercê-los. Assim também ocorre com o agente público: possuindo poderes, deve exercê-los, não podendo abrir mão deles.

Se um agente público surpreende subordinado praticando infração, deve levar o fato ao conhecimento das autoridades competentes. Inclusive, há previsão penal para o crime de condescendência criminosa quando o subordinado deixa de ser punido por motivo pessoal, além das repercussões administrativas. Há, portanto, o dever de punir subordinados quando houver infração. Se é necessário regulamentar norma, devem ser editados os atos normativos; se é preciso organizar internamente a administração, aplica-se o poder hierárquico. Os poderes são deveres, e não meras faculdades de escolher ou não exercer. Diante do caso concreto, o poder deve ser utilizado, por se tratar de poder-dever, ou dever-poder.

ABUSO DE PODER

Ao exercer o poder, é necessário cuidado para não incorrer em abuso de poder, que pode ocorrer por excesso ou desvio. O poder deve ser utilizado corretamente para evitar o abuso. Aqui, trata-se de abuso de poder administrativo, não sendo objeto a Lei de Abuso de Autoridade, que pertence ao Direito Penal. Trata-se do reflexo nos atos praticados. O uso correto do poder evita o abuso.

O abuso de poder pelo excesso ocorre quando a autoridade, embora competente, ultrapassa suas atribuições, excede suas competências, e o ato nasce com vício no elemento competência.

10m

Ex.: autoridade que possui competência para aplicar advertência ou suspensão de até 30 dias, mas aplica suspensão de 90 dias ou demissão. Embora fosse competente, houve

excesso, e o ato nasce viciado na competência. Ser competente, no Direito Administrativo, significa ter recebido da lei essa atribuição; sem previsão legal, não há competência, e o ato é viciado, por invadir competência de outro agente. A lei é que divide todas as competências entre órgãos, agentes e repartições.

O desvio de poder ocorre quando o ato é praticado visando a fim pessoal ou a fim diverso daquele previsto em lei, gerando vício na finalidade.

Ex.: prefeito que decreta desapropriação não para atender interesse público, mas para prejudicar desafeto político. Outro exemplo: superintendente da Polícia Federal que utiliza a remoção de agente policial para interferir em relacionamento pessoal, deslocando o servidor para local distante com objetivo pessoal, e não para interesse público. Trata-se de desvio de finalidade.

Todo ato administrativo é criado por lei, e a lei determina sua finalidade. Não existe ato administrativo genérico ou "coringa". Assim, atos administrativos não possuem múltiplas finalidades. Cada ato possui finalidade específica prevista em lei. Se utilizado para finalidade diversa, há desvio de finalidade.

15m

Ex. claro: a remoção prevista na Lei n. 8.112 não possui finalidade punitiva. Há remoção para atender interesse público ou do servidor, mas a finalidade punitiva é reservada às penalidades de advertência, suspensão e demissão. Se um servidor federal comete infração e, ao final do processo disciplinar, é removido para outra localidade como punição, há desvio de finalidade, pois a lei não atribui caráter punitivo à remoção. Em outras leis, como a de magistrados ou policiais federais, a remoção pode ter caráter punitivo, pois a lei prevê essa finalidade; na Lei n. 8.112, não.

É necessário cuidado em questões que tratam genericamente do abuso de poder ou de suas espécies. A questão pode afirmar que incorre em abuso de poder quem pratica ato além das atribuições; correto, pois se trata de excesso de poder. Pode afirmar que incorre em excesso de poder quem pratica ato além das atribuições, violando a competência, espécie de abuso de poder. O importante é não confundir "excesso" com "desvio", pois ambos espécies de abuso de poder.

DEVERES DOS AGENTES PÚBLICOS

Para concluir o bloco: os agentes têm poderes e têm deveres. São os deveres dos agentes públicos: probidade, eficiência, prestar contas e agir. Há o dever de probidade, associado à honestidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. Há o dever de eficiência, pois não basta agir; é necessário agir com eficiência. Há o dever de prestar contas aos órgãos de controle interno e externo, pois a máquina pública pertence à sociedade e não ao agente. E há o dever de agir: possuindo poderes inerentes ao cargo, não é possível renunciar a eles; configurada a situação, o poder deve ser exercido, sob pena de responsabilização por omissão.

20m

DIRETO DO CONCURSO

01. (CEBRASPE-CESPE/PREF. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/2024) Julgue o item que se segue, a respeito dos poderes e deveres do administrador público.

Agir com probidade e eficiência está entre os deveres do administrador público.

GABARITO

01. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Gustavo Scatolino.
A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.